

1500728-86.2020.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: HELOISA HELENA PALHARES MONTENEGRO DE MORAES

Comarca: Itupeva

Foro: Foro de Itupeva

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 17/01/2022

... atualmente em razão de um crime de tráfico de drogas. Disse que resolveu praticar o roubo, pois estava precisando de dinheiro para se manter, pois tinha acabado de sair "da cadeia".

Pois bem.

O conjunto probatório é robusto e convincente, não havendo dúvida acerca da materialidade e da autoria dos delitos de roubo e corrupção de menores.

A vítima Andreia, em depoimento claro e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itupeva

Foro de Itupeva

Vara Única

Avenida Brasil, 1765, Itupeva-SP - cep 13296-082

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500728-86.2020.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2086619/2020 - DEL.POL.ITUPEVA, 10835801 - DEL.POL.ITUPEVA, 884/2020 - DEL.POL.ITUPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Weliton Santana dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA PALHARES MONTENEGRO DE MORAES

Vistos.

WELITON SANTANA DOS SANTOS, já qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 244-B, da Lei 8.069/90, porque no dia 03 de abril de 2020, por volta das 20h10min, na Rua Benedito Cardoso Madeira, n.º 671, Jardim Samambaia, em Itupeva, previamente ajustado e agindo em concurso com o adolescente Ruben da Silva Ferreira de Castro, tentou subtrair, para proveito em comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, praticada contra Andreia da Silva Carvalho Aguiar e Pedro Roberto da Silva, as quantias em dinheiro existentes no caixa do Mercado Bom Vizinho, de propriedade de Adilson Gomes de Barros, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado WELITON SANTANA DOS SANTOS facilitou a corrupção do menor de 18 (dezoito) anos Ruben da Silva Ferreira de Castro, com ele praticando infração penal.

A denúncia foi recebida em 13 de abril de 2020 (fls.97), o acusado foi citado (fls.114) e apresentou resposta à acusação (fls.119).

Durante a instrução do feito, foram ouvidas a vítima e uma testemunha. Por fim, foi interrogado o acusado (fls.190/192, 202 e 249/251).

Alegações finais do Ministério Público pela procedência da pretensão punitiva, uma vez que autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas, estando presentes todos os elementos necessários para a caracterização das condutas típicas.

A Defesa, em alegações finais, pleiteou a fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, aplicação do regime aberto e possibilidade de recurso em liberdade (fls.253/255).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O artigo 157, do Código Penal, assim descreve o delito de roubo: "Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência".

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel utilizando para tal o emprego de violência ou a grave ameaça contra a pessoa, ou esta, por qualquer meio, é reduzida à impossibilidade de defesa para a então subtração, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída, para si ou para terceira pessoa.

A consumação do delito ocorre no momento em que a coisa é retirada da esfera de disponibilidade do ofendido e fica em poder tranquilo, mesmo que passageiro, do agente. Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima.

No caso em exame, presentes materialidade e autoria delitivas.

A prova da materialidade foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.08), boletim de ocorrência nº 884/2020 (fls.18/21), auto de exibição e apreensão (fls.36), autos de reconhecimento de pessoa (fls.22 e 25), autos de reconhecimento de objeto (fls.24 e 26), documentos de fls.240/248 e, principalmente, pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

Ouvido em juízo, o proprietário do estabelecimento comercial, Adilson Gomes de Barros, disse que a vítima Andreia comunicou sobre o assalto no mercado e imediatamente se dirigiu até o posto de gasolina para pedir ajuda, onde sabia que viaturas policiais ficam estacionadas. Narrou que os funcionários vítimas Andreia e Pedro, disseram que o acusado chegou anunciando o assalto com um simulacro, mas não levou dinheiro do caixa. Segundo os funcionários, eram 3 assaltantes no total. Disse que a ação criminosa foi muito rápida e o réu, desesperado, deixou o local. Esclareceu que a vítima Andreia reconheceu o acusado como um dos assaltantes.

Os policiais militares Thyago Monteiro Buonociello Zanchi e Inermendo da Silveira, em juízo, disseram que durante o serviço policial, parou para abastecer a viatura com seu colega de farda e em dado momento, o proprietário do Mercado Bom Vizinho, veio até a viatura e disse que tinham sido roubados, passando algumas características dos roubadores. Passaram a patrulhar com vistas a localizar os dois indivíduos, os encontraram e foi feita a abordagem. Weliton, maior de idade, portava o simulacro de arma de fogo e estava na companhia de Ruben, menor de idade. Detiveram ambos, os quais negaram prática delituosa. No mercado, os funcionários visualizaram os indivíduos e afirmaram que eram os roubadores, reconhecendo também na Unidade Policial.

A vítima Andreia da Silva Carvalho Aguiar, em juízo, narrou que por volta das 20h, logo após o fechamento do mercado, o acusado adentrou no estabelecimento pela porta lateral, já que as portas principais já estavam fechadas, e anunciou o assalto, fazendo menção de estar armado. Disse que a ação foi muito rápida e antes mesmo de abrir a gaveta do caixa para entregar o dinheiro, um comparsa o chamou e foram embora do local. Relatou que não viu o comparsa chamando o acusado, mas os demais funcionários do mercado narraram o ocorrido. Declarou que em torno de 1 hora depois a polícia conseguiu capturar os assaltantes. Disse que reconheceu, sem dúvidas, o réu.

Na fase policial, o réu declarou que por estar desempregado chamou seu colega RUBEN para praticar um roubo com o objetivo de comprarem drogas. Assim,

compareceram no mercado, ocasião em que Ruben ficou do lado de fora e o interrogando entrou no mercado, exibiu o simulacro e anunciou o assalto. Ocorre que, ao perceber a aproximação de uma viatura policial, resolveu desistir do roubo e junto com Ruben evadiram-se a pé do local, sem lograr êxito em subtrair qualquer objeto ou valor do comércio, sendo detidos logo em seguida pelos policiais militares (fls.16).

O acusado, interrogado em juízo, confessou o roubo. Declarou que chegando no local viu um funcionário do mercado na porta e fez menção de estar armado com o simulacro na cintura. Disse que após o funcionário sair correndo, chegou até a porta do mercado e como estava nervoso voltou atrás e desistiu de praticar o roubo por livre e espontânea vontade. Relatou que agiu por impulso e não chegou a entrar no estabelecimento. Declarou que conheceu no dia o adolescente Ruben. Esclareceu estar preso atualmente em razão de um crime de tráfico de drogas. Disse que resolveu praticar o roubo, pois estava precisando de dinheiro para se manter, pois tinha acabado de sair "da cadeia".

Pois bem.

O conjunto probatório é robusto e convincente, não havendo dúvida acerca da materialidade e da autoria dos delitos de roubo e corrupção de menores.

A vítima Andreia, em depoimento claro e harmônico em relação àquele prestado perante a autoridade policial (fls.14), narrou com detalhes a empreitada criminosa efetuada pelo acusado e pelo adolescente. As vítimas Andreia e Pedro reconheceram o acusado sem sombra de dúvida na fase inquisitiva (fls.22 e 25).

Lembre-se que, nos crimes patrimoniais, as declarações das vítimas, quando verossímeis, coesas, seguras e em consonância com os demais elementos de convicção, como ocorreu no caso dos autos, são suficientes para respaldar a responsabilização criminal do agente.

Ademais, o acusado confessou a prática delituosa e foi preso em flagrante juntamente com o adolescente (fls.09) em poder do simulacro de arma de fogo (auto de exibição e apreensão de fls.36).

Assim, não há dúvida a respeito da subtração dos bens e do emprego de violência e grave ameaça, a caracterizar a conduta descrita no artigo 157 do Código Penal.

No tocante à majorante do delito, a saber, "concurso de duas ou mais pessoas" (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal), esta restou nitidamente comprovada nos autos, uma vez que a vítima foi categórica em dizer que o acusado estava unido com um adolescente no momento da abordagem. Ademais, o réu confessou que praticou o roubo na companhia do menor.

O crime permaneceu na esfera da tentativa. O acusado não subtraiu nenhum pertence do estabelecimento comercial vítima. Ademais, logo em seguida à ação delituosa a polícia surpreendeu o acusado e o adolescente e realizou a prisão em flagrante. Outrossim, não há que se falar em desistência voluntária por parte do acusado, porquanto da prova colhida não se constata a espontaneidade ou voluntariedade na deliberação do acusado de interrupção dos atos de execução do crime. Ao contrário, o delito só não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, em razão do comparsa adolescente ter visualizado uma viatura policial passando pelo local dos fatos no momento da prática delitiva. Assustado, após já ter iniciado o iter criminis, ameaçando a vítima, simulando estar armado, o acusado evadiu-se do local.

No que tange ao crime previsto no artigo 244-B do ECA, segundo entendimento pacífico, trata-se de crime formal, prescindindo da comprovação de anterior inocência da criança e do adolescente, ou de prova da efetiva corrupção. Neste sentido a súmula 500 do STJ - "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". No caso em exame, incontroverso que a conduta ilícita foi praticada na companhia do adolescente Ruben da Silva Ferreira de Castro, conforme se depreende das provas documentais (fls.240/248) e orais produzidas.

Configurado, assim, o delito de roubo (artigo 157, do Código Penal), cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa", bem como o delito de corrupção de menores (artigo 244-B, do ECA), o qual prevê pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Passo a dosar a pena.

Quanto ao crime de roubo (artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal).

Primeira etapa: Ao analisar as circunstâncias judiciais do acusado, anoto que ele possui maus antecedentes por crime patrimonial (F.A. de fls.268/271). Sua personalidade, conduta social e os motivos do crime não foram desabonados nos autos. As circunstâncias do crime e consequências são comuns à espécie. O comportamento da vítima não pode ser considerado relevante para a prática do crime. Importante ressaltar que o acusado estava cumprindo pena no regime aberto quando praticou novo roubo (audiência admonitória dia 13/02/2020), demonstrando desrespeito para com as instituições judiciárias e traindo a confiança que lhe foi depositada. Por fim, após ter sido colocado em liberdade (04/04/2020), voltou a cometer nova infração penal (18/04/2020), fato que merece ser considerado na aplicação da pena-base.

Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Segunda etapa: Ausentes agravantes. Presentes as atenuantes da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, d, do CP) e menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do CP), reduzo a pena e retorno para o mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Terceira etapa: Presente a causa de aumento decorrente do concurso de pessoas (artigo 157, §2º, incisos II do CP), aumento a pena em 1/3, fixando-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Presente a causa de diminuição de pena da tentativa (artigo 14, inciso II, do Código Penal). O réu não chegou nem a subtrair bens do estabelecimento vítima. Em razão do mínimo iter criminis percorrido, reduzo a pena em 2/3, fixando-a em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 4 (quatro) dias-multa.

Quanto ao crime de corrupção de menores (artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90).

Primeira etapa: Ao analisar as circunstâncias judiciais do acusado, anoto que ele apresenta maus antecedentes (F.A. de fls.268/271). Sua personalidade e comportamento social não foram desabonados nos autos. As circunstâncias e consequências do crime são normais à sua espécie.

Assim, fixo a pena-base acima do seu mínimo legal de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Segunda etapa: Não há circunstâncias agravantes. Presentes as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, reduzo a pena e retorno para o mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.

Terceira etapa: Ausentes causas de aumento ou de diminuição. Por isso, fixo a pena em 1 (um) ano de reclusão.

CONCURSO MATERIAL: Tendo em vista que o roubo e a corrupção de menores foram cometidos mediante a prática de mais de uma conduta, procedo à somatória das penas, totalizando 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 4 (quatro) dias-multa, a qual torno definitiva.

Regime inicial de cumprimento: considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a causa de aumento de pena específica do roubo (concurso de pessoas) e o quantum de pena aplicada, reputo adequado o regime inicial semiaberto, conforme artigo 33, §§ 2º, a, e 3º, do Código Penal.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): Inviável o benefício da substituição, tendo-se em vista que o crime foi cometido com emprego de grave ameaça e violência.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar WELITON SANTANA DOS SANTOS, já qualificado nos autos, à pena de reclusão, pelo prazo de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 04 (quatro) dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude das condutas típicas descritas no artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 244-B, da Lei 8.069/90.

O réu respondeu ao processo solto (fls.72/74 e 79). Ausente os requisitos que autorizaram a decretação de prisão preventiva, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Condene o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a gratuidade da Justiça, nos termos da Lei n. 1.060/50.

Expeça(m)-se a(s) certidão(ões) de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos Institutos de Identificação Criminal, ao Cartório Distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Itupeva, 17 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA